

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3598/2534

บริษัท พาย จำกัด
นาง ประอรนุช เอื้อชูเกียรติ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 224, มาตรา 243, มาตรา 247

คดีที่มีจำนวนทุนทรัพย์เกิน 20,000 บาท แม้คำขอในบางส่วนของคดีจะมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาท ก็ไม่ทำให้คำขอของโจทก์ส่วนนี้ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง เพราะการพิจารณาสิทธิอุทธรณ์ของคู่ความในคดีนั้นต้องพิจารณาตามจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ขอมาทั้งหมด จะแยกพิจารณาไปเป็นแต่ละส่วนของคำขอไม่ได้ เมื่อศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยคำขอของโจทก์ส่วนนี้ จึงไม่ชอบเมื่อข้อเท็จจริงในปัญหามีปรากฏจากการนำสืบของทั้งสองฝ่ายแล้วศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปเสียทีเดียวโดยไม่ต้องย้อนสำนวน.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยและนายยศเป็นผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้งบริษัทโจทก์และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทโจทก์ เพื่อประกอบกิจการให้เช่าพาร์ตเมนต์ นายยศได้มอบหมายให้จำเลยดำเนินการติดต่อซื้อสิทธิการเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จากผู้เช่าที่ดินรายหนึ่งเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างอาคารพาร์ตเมนต์ให้เช่า โดยนายยศเป็นผู้ออกเงินทดรองค่าใช้จ่าย เมื่อจำเลยรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินและทำสัญญาเช่าแทนโจทก์แล้ว จำเลยมีหนังสือถึงโจทก์อ้างสิทธิการเช่าที่ดินแปลง

ดังกล่าวว่าเป็นสิทธิของตนและถอนตัวออกจากการเป็นกรรมการบริษัทโจทก์ โดย
จำเลยไม่ยอมส่งคืนทรัพย์สินคืนโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอศาลบังคับ
จำเลยให้โอนสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ หากจำเลยไม่ไปทำการโอนให้ถือเอา
คำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาโอนสิทธิการเช่าที่ดินของจำเลย หากไม่
สามารถทำการโอนได้ก็ให้จำเลยชดเชยค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่โจทก์เป็น
เงิน 8,321,116.89 บาทพร้อมดอกเบี้ย ให้จำเลยส่งมอบดวงตรา สมุดเช็ค สมุดบัญชี
และเอกสารต่าง ๆ คืนโจทก์ หากจำเลยไม่สามารถส่งคืนก็ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย
เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า สิทธิการเช่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นสิทธิส่วนตัวของจำเลย
มิได้ถือสิทธิในฐานะผู้เริ่มก่อการของโจทก์หรือถือสิทธิแทนโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนดวงตรา สมุดเช็ค สมุดบัญชี และเอกสารของ
โจทก์แก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้จำเลยใช้ราคาหรือค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 1,000
บาท ค่าขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้เป็นคดีที่มีจำนวนทุนทรัพย์เกิน 20,000 บาท แม้คำขอ
ในบางส่วนของคดีจะมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาทก็ไม่ทำให้คำขอของโจทก์ส่วน
นี้ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเพราะการพิจารณาสิทธิอุทธรณ์ของคู่ความใน
คดีนั้นต้องพิจารณาตามจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ขอมาทั้งหมดจะแยกพิจารณาไปเป็น
แต่ละส่วนของคำขอไม่ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยในปัญหานี้ของโจทก์นั้น ศาล

ฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ข้อเท็จจริงในปัญหาคส่วนนี้มีปรากฏจากการนำสืบของทั้งสองฝ่ายแล้ว ศาลฎีกาเห็นสมควรพิจารณาไปเสียทีเดียวศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์เสียหายเพียง 1,000 บาท

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟูง-ก้าน อันนันทน์-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>